

УТВЕРЖДАЮ

(должность уполномоченного лица,
утвердившего должностной регламент)

(подпись) (инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

главного специалиста-эксперта Правового отдела

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – гражданская служба) главный специалист-эксперт Правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области Управления Федеральной налоговой службы по Московской области Федеральной налоговой службы относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 11-3-4-086.

2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский служащий): регулирование налоговой деятельности.

3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Координация и методическое руководство правовой работы в налоговых органах, Досудебное урегулирование налоговых споров.

4. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста-эксперта осуществляется начальником Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области (далее – Инспекция).

5. Главный специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику правового отдела Инспекции (далее – Отдел) либо лицу, исполняющему его обязанности и функционально заместителю начальника Отдела, координирующему и контролирующему направление его деятельности.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности главного специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим

специальностям, направлениям подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки):

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Профессиональный уровень

6.3.1. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий требования к общим и управленческим умениям, свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств..

6.3.2. Наличие профессиональных знаний:

6.3.2.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Налоговый кодекс Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации Трудовой кодекс Российской Федерации Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Федеральный закон от 2 мая 2005 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Федеральный закон от 21 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц". Главный специалист-эксперт должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности. .

6.3.2.2. Иные профессиональные знания:

1) основы налогового контроля, порядок проведения контрольных мероприятий порядок и сроки рассмотрения материалов налоговых проверок порядок и сроки вступления в законную силу актов ненормативного и нормативного характера, а также судебных актов рассмотрение налоговых споров налогоплательщиков в досудебном и судебном порядке судебная

практика в области разрешения налоговых споров порядок и сроки обжалования судебных актов.

6.3.3. Наличие функциональных знаний:

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, акта ненормативного характера, правоотношений и их признаки порядка ведения дел в судах различной инстанции умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к правовой и экономической сферам свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной служебной деятельности нормы этики и делового общения знание основных правил орфографии и пунктуации понятие, процедура рассмотрения обращения граждан принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора).

6.3.4. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно (стратегически) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата коммуникативные умения умение управлять изменениями умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение умение оперативно принимать и реализовывать решения. .

6.3.5. Наличие профессиональных умений:

1) работа с информационными ресурсами по правовому направлению осуществление экспертизы проектов нормативных правовых актов обеспечения выполнения поставленных руководством задач эффективное планирование служебного времени анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере использование опыта и мнения коллег умение работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных умение управления электронной почтой умение подготавливать презентации умение использовать графические объекты в электронных документах умение подготавливать деловую корреспонденцию..

6.3.6. Наличие функциональных умений:

1) согласовывать проекты ненормативных правовых актов и других документов, принимаемых Инспекцией подготавливать информационные и другие материалы для дальнейшего направления в вышестоящий налоговый орган осуществлять мониторинг законодательства, а также его изменений осуществлять мониторинг судебной практики..

III. Должностные обязанности

7. Основные обязанности главного специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Правовой отдел, главный специалист-эксперт обязан:

1) - представлять интересы Инспекции в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций;

- проводить правовую экспертизу документов, подготавливаемых в Инспекции;

- оказывать правовую помощь отделам и работникам Инспекции по вопросам применения законодательства РФ всех отраслей права;

- проводить анализ практики рассмотрения заявлений налогоплательщиков арбитражными судами и судами общей юрисдикции всех инстанций;

- согласовывать проекты актов и решений по результатам налоговых проверок и непосредственно участвовать во всех стадиях налоговых проверок;

- согласовывать документы передаваемые организациям, государственным органам и учреждениям, содержащие налоговую тайну;

- качественно оформлять и своевременно предъявлять в арбитражные суды, и суды общей юрисдикции иски (административные иски, иски о возмещении ущерба, иски о признании недействительными сделок и др.) другие необходимые процессуальные документы (отзывы, письменные пояснения, ходатайства и др.), а также частные, апелляционные и кассационные жалобы, при наличии оснований для обжалования судебных актов;

- подготавливать докладные записки на имя начальника Инспекции, содержащие выводы правового отдела об обоснованности выводов, содержащихся в проектах актов и решений Инспекции, принятых по результатам выездных и камеральных налоговых проверок, о полноте собранной доказательственной базы. В случае несогласия с выводами, содержащимися в проектах актов и решений, в связи с их незаконностью, необоснованностью и противоречием сложившейся судебной практики;

- подготавливать аргументированные жалобы на постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, при условии наличия правовых оснований для обжалования данной категории процессуальных документов.

- обеспечивать контроль за правильностью применения финансовых санкций за нарушение налогового и административного законодательства;

- заполнять информационные ресурсы, подлежащие ведению Отделом;

- вести в установленном порядке делопроизводство Отдела;

- обеспечивать своевременное предоставление в вышестоящий налоговый орган и другие государственные органы отчетности по установленной форме, и запрашиваемые информации;

- поддерживать уровень своей профессиональной квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;

- обеспечивать режим конфиденциальности проводимых в отделе работ, в том числе, при обработке документов, составляющих налоговую и служебную тайну, с использованием технических средств;

- соблюдать установленные в Инспекции правила внутреннего трудового распорядка и порядка работы со служебной информацией;

- исполнять по указанию начальника (заместителя начальника) Отдела обязанности иных должностных лиц Отдела во время их отсутствия.

Кроме того, главный специалист-эксперт обязан:

- обеспечивать сохранность служебного удостоверения;
- соблюдать служебный распорядок Инспекции;
- соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
- соблюдать требования утвержденной инструкции по делопроизводству в Инспекции;
- соблюдать кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы;
- хранить государственную, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о расходах о себе и членах своей семьи, а также сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативно правовых актов Российской Федерации, других нормативно правовых актов, приказов (распоряжений) и писем ФНС России, Управления и Инспекции по направлению деятельности Отдела и о прохождении гражданской службы;
- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные поручения и осуществлять иные функции по поручению начальника Отдела (за исключением неправомерных);

9. Главный специалист-эксперт исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника правового отдела Инспекции (далее – Отдел) либо лица, исполняющего его обязанности и функционально заместителя начальника Отдела, координирующего и контролирующего направление его деятельности.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

10. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

- 1) вправе самостоятельно принимать решения в соответствии с

замещаемой должностью гражданской службы в пределах функциональной компетенции..

11. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) обязан самостоятельно принимать решения в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах функциональной компетенции..

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

12. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) вправе участвовать в подготовке (обсуждении) нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений в части методологического, организационного и информационного обеспечения подготовки соответствующих документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела..

13. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) обязан участвовать в подготовке (обсуждении) нормативных проектов документов:

- положения об Отделе;
- графика отпусков гражданских служащих Отдела;
- иных актов по поручению начальника Отдела.

.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

14. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений главным специалистом-экспертом определяются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие главного специалиста-эксперта с гражданскими служащими Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями

строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658), и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами (распоряжениями) ФНС России, УФНС России по Московской области

VIII. Перечень государственных услуг (видов деятельности), оказываемых по запросам граждан и организаций в соответствии с административным регламентом (иным нормативным правовым актом) государственного органа

16. Главный специалист-эксперт принимает участие в оказании следующих государственных услуг (видов деятельности):

1) В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы и в пределах функциональной компетенции главный специалист-эксперт выполняет организационное, информационное обеспечение (принимает участие в обеспечении) оказания государственных услуг, осуществляемых Инспекцией в соответствии с функциями, возложенными на Отдел.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

17. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины

своевременности и оперативности выполнения поручений

качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и

инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.

.

(должность непосредственного
руководителя гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г.

С должностным регламентом ознакомлен:

(должность гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г."